

1500152-61.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... mulher. Já foi preso anteriormente por tráfico de droga, tendo sido condenado a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses nesta Comarca. Quanto aos fatos que lhe estão sendo imputados, achou as duas espingardas no mato e as guardou em sua residência. Não conhece 'GAVIÃO'. Não é verdade que estava guardando as armas para ele, conforme afirmaram os policiais militares. Neste ato toma ciência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500152-61.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500152-61.2022.8.26.0047 - 2022/000121

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JUCINEI PEREIRA ROSA JUNIOR

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. JUCINEI PEREIRA ROSA JÚNIOR, qualificado nos autos (fl. 3), foi denunciado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/03, porque no dia, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, supostamente, possuía, detinha e mantinha em sua residência, sem autorização legal, 2 (duas) armas de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 63/64).

Não houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 62).

A denúncia foi recebida (fls. 65/66), o réu citado (fl. 73), e apresentou resposta à acusação (fl. 78).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas (fl. 92) e o réu interrogado (fl. 92).

Vieram as alegações finais da d. Promotora de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fl. 92) e do d. Defensor, pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prática de crime único, pela aplicação do instituto do crime continuado, pela fixação de regime de pena mais benéfico, substituindo-se por restritiva de direitos (fl. 92).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 4) e pelos laudos periciais (fls. 43/48).

Na fase policial o acusado aduziu que sabe ler e escrever. Sua família está ciente

de sua prisão e apresenta neste ato como seu advogado o Dr. ADECILDO BEZERRA DA SILVA, OAB/SP nº 436727. Trabalha na Belagrícola nos períodos de safra. Possui uma filha de 6 (seis) anos que mora com o interrogando e sua mulher. Já foi preso anteriormente por tráfico de droga, tendo sido condenado a 9 (nove) anos e 2 (dois) meses nesta Comarca. Quanto aos fatos que lhe estão sendo imputados, achou as duas espingardas no mato e as guardou em sua residência. Não conhece 'GAVIÃO'. Não é verdade que estava guardando as armas para ele, conforme afirmaram os policiais militares. Neste ato toma ciência de que lhe foi arbitrada fiança criminal no valor de R\$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais), para que uma vez exibido o valor possa o autuado responder o processo em liberdade (fl. 3). Em Juízo o réu confessou, tendo aduzido que encontrou as armas no 'mato' e, posteriormente, levou-as para sua casa e enterrou. Pegou os objetos, porque gosta de caçar javali. Enterrou as armas, pois não 'consegue ter porte'. Já foi processado por tráfico de drogas. Trabalha como montador. Não conhecia os policiais ouvidos em Juízo (fl. 92).

O Policial Militar Luis obtemperou que na data do ocorrido, estava em patrulhamento com o Cabo ANDRÉ SANTOS, pelo Bairro Santa Clara, quando, recebeu uma denúncia de um morador, que não se identificou, por medo de represália, informando que na Rua Joelma Domingos Dionísio, nº 130, um indivíduo chamado JUCINEI estaria guardando 2 (duas) armas de fogo para um sujeito chamado ADRIANO, vulgo 'GAVIÃO', mas não soube precisar o modelo das armas. O depoente se dirigiu até o endereço indicado e visualizou o acusado em frente a residência. O réu demonstrou nervosismo, com a presença dos policiais. Durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Cientificado sobre o teor da denúncia, de imediato o denunciado confessou que estava guardando 2 (duas) armas e autorizou os castrenses, por escrito, a ingressarem no imóvel. Ao realizar a varredura no quintal localizado 'nos fundos' do imóvel, foi notada uma diferença na tonalidade do concreto. O acusado admitiu que havia enterrado as armas naquele local. O concreto foi quebrado e foram localizadas 2 (duas) armas de fogo, calibre 12. Uma das armas era oxidada e a outra 'inox', ambas com numeração. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao réu. Não se recorda se as armas estavam muniçadas, nem mesmo se foram encontradas munições (fl. 92).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar André, tendo acrescentado que as armas não estavam muniçadas (fl. 92).

O laudo pericial concluiu que as armas de fogo eram eficazes e estavam aptas a efetuarem disparos (fls. 45/48).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta a condenação é medida de rigor, uma vez que a confissão encontra respaldo nos testigos coligidos sob o crivo do contraditório.

Como é cediço, não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Nunca é demais lembrar que os tipos penais previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são crimes permanentes e, de acordo com o art. 303 do Código de Processo Penal, o estado de flagrância nesse tipo de crime persiste enquanto não cessada a permanência (STJ, HC 244.016-ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 16/10/2012).

Ademais, como é cediço, a posse isolada da arma de fogo não acarreta ausência de ofensividade ao bem jurídico. Fosse assim, até mesmo o agente despido de elevado grau de inteligência perceberia que a impunidade quanto à posse ou propriedade de armas e munições poderia facilmente ser obtida mediante a separação dessas, até mesmo mediante solicitação a algum conhecido ou vizinho que guardasse uma ou outras e as devolvessem sempre que houvesse intenção de pronto uso (cf. TJSP, e Apelação Criminal nº 0000130-19.2017.8.26.0608, Rel. Eduardo Abdalla, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. em 27/10/2022).

No mesmo diapasão:

"é irrelevante aferir a eficácia da arma, apreender sua munição ou verificar se os cartuchos em seu interior estariam deflagrados para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o

legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição ou mesmo o porte de arma desmuniçada" (STJ, AgRg no REsp 1460899/MG, Sexta Turma, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 19/09/2014 - grifei)

Na mesma esteira:

"O crime de porte ilegal de munição de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, é de perigo abstrato - ou de mera conduta - e visa proteger a segurança jurídica e a paz social. Sendo assim, é irrelevante a apreensão conjunta de arma de fogo para que o delito seja caracterizado (precedentes). Recurso improvido." (HC 326.868/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. em 20/10/2015, DJe 06/11/2015).

Assim, há de se reconhecer a conduta típica, antijurídica e culpável, justificando a condenação.

2.1. O acusado é reincidente (processo nº 0004043-14.2015.8.26.0047 - execução nº 0002079-84.2017.8.26.0509 / processo nº 0011025-78.2014.8.26.0047 - execução nº 0010071-56.2018.8.26.0996) (cf. F.A. Certidões de fls. 50/53).

Em razão da quantidade de armas - duas - a pena base é fixada 1/6 acima do mínimo legal, pois, como é cediço, a quantidade e qualidade de armas e munições são circunstâncias que devem ser levadas em consideração por ocasião da fixação da pena base, pois a conduta do acusado denota maior reprovabilidade quando comparada com aquele que porta apenas uma única arma de fogo ou um número não expressivo de munições (cf. STJ, Habeas Corpus nº 314.243/RJ, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 23/5/2017).

Em seguida, a reprimenda é elevada em 1/5, em razão da reincidência e diminuída em 1/6, em virtude da confissão, considerada na fundamentação, nos termos da Súmula 545 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tornando-a definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar JUCINEI PEREIRA ROSA JUNIOR, como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão da reincidência, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

A reincidência desautoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Concede-se o direito de recorrer em liberdade.

Determino o imediato encaminhamento das armas ao Comando do Exército, nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, se a referida providência ainda não tenha sido adotada.

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA